

0000415-64.2018.8.26.0547

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: THIAGO ZAMPIERI DA COSTA

Comarca: Santa Rita do Passa Quatro

Foro: Foro de Santa Rita do Passa Quatro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... amparar uma condenação pelo crime de roubo.

Não há, assim, prova que permita, acima de qualquer dúvida razoável, afirmar que o réu praticou o crime de roubo majorado. Imprescindível invocar o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo da imputação.

Passo ao dispositivo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para absolver ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Rita do Passa Quatro

Foro de Santa Rita do Passa Quatro

2ª Vara

Rua Victor Annibal Rosin, 251, Santa Rita do Passa Quatro-SP - cep 13670-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000415-64.2018.8.26.0547 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000415-64.2018.8.26.0547

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Requerimento/Relatório - 037/2018 -

Delegacia de Polícia de Santa Rita do Passa Quatro, 249/2018 - Delegacia de Polícia

de Santa Rita do Passa Quatro, 078/2018 - Delegacia de Polícia de Santa Rita do

Passa Quatro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Hermenegildo Pessoa Nobre Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THIAGO ZAMPIERI DA COSTA

Trata-se de ação penal promovida contra o réu acima, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, conforme denúncia abaixo:

Consta dos autos que, no dia 02 de março de 2018, por volta das 15h15min, na Avenida Mário Fadel, nº 463, Jardim, nesta cidade e comarca, HERMENEGILDO PESSOA NOBRE JUNIOR, qualificado à fl.50, e outros três indivíduos não identificados, subtraíram para si, mediante grave ameaça à vítima Rosivaldo José Camilo, coisa

alheia móvel, consistente em uma bolsa contendo documentos, talonários e cheque em branco, boletos pagos, cheques de terceiros sem fundos e o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em notas de R\$ 50,00 (cinquenta reais), conforme auto de avaliação de fl.286, pertencentes a empresa ZPP INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. Segundo o apurado, conduzidos pelo denunciado, dois indivíduos não identificados, ambos de capacete, calças e camisas da cor azul, dirigindo uma moto vermelha de placa 5684, abordaram a vítima Rosivaldo no local dos fatos, e sob ameaça de arma de fogo, tipo pistola, subtraíram uma bolsa que ele levava consigo, a qual possuía no seu interior os objetos descritos acima. Rosivaldo era funcionário da empresa ZPP INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA e costumava fazer serviços bancários e pagamentos sempre no mesmo horário, sendo que naquele dia passou por vários estabelecimentos, Loja Center Pack, escritório de advocacia do Dr. Daniel Fardin, Banco do Brasil, Banco Bradesco, local em que sacou a quantia de R\$ 20.000,00 para a empresa, e por fim passou pela oficina do "Preto" e Posto Morel, quando a caminho da empresa foi surpreendido pelos agentes. Embora a vítima não tenha conseguido visualizar quem eram os bandidos, o setor de investigações identificou através da análise de câmeras de segurança o percurso da motocicleta e a roupa que os indivíduos estavam usando, sendo que foi possível observar outra moto, Honda CG 150, de cor azul, esta conduzida pelo denunciado seguindo a vítima e dando cobertura à ação delitiva, sendo ela encontrada posteriormente no interior da casa de sua namorada, Emily Carli, a qual é a proprietária do veículo, segundo relatório de fls.37/54. No curso das investigações, descobriu-se ainda que, enquanto o roubo ocorria, foi efetuada uma chamada da linha telefônica número (19) 99617-5045 para o 190 relatando uma ocorrência falsa no lado oposto da cidade, evidentemente para despistar a ação policial, bem como afastá-los do local do crime. Chegou-se a esta conclusão porque este número de telefone foi habilitado no aparelho celular encontrado na residência de HERMENEGILDO PESSOA NOBRE JUNIOR, então denunciado, através de um "cadastro frio", conforme laudo de fls.147/150. Além do referido aparelho celular, foram encontrados na casa do denunciado, vestimenta igual a utilizada pelos roubadores, a qual pode ser vista pelas imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos que a vítima passou, conforme auto de exibição e apreensão e fotografias fls. 63/67, tudo a corroborar com a identificação do denunciado como sendo um dos autores do crime. O denunciado não pode ser ouvido perante a autoridade policial, pois encontra-se foragido, fl.211.

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021 (fls. 341/343), sendo que este Juízo decretou a preventiva do réu.

Citado, o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 352 e ss).

O MP requereu o aditamento da denúncia para correção do nome do réu (fls. 367).

Este Juízo recebeu o aditamento e designou audiência (fls. 371).

Realizou-se audiência de instrução no dia 07 de abril de 2022, inquirindo-se testemunhas de acusação e defesa. O réu não compareceu, decretando-se sua revelia.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

O Ministério Público apresentou memorial escrito (fls. 417). Defendeu que a pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente. Defendeu que restou incontroverso que o denunciado articulou toda a ação criminosa, pois, primeiramente, foi ele quem realizou uma ligação telefônica para a polícia a fim de que esta enviasse seu efetivo para uma região da cidade distante do local dos fatos, despintando-os os policiais. Tal conduta restou cabalmente demonstrada, tendo em vista que o setor de investigações conseguiu rastrear que a linha telefônica 19 99617-5045 foi habilitada somente para realizar esta única chamada, utilizando de um cadastro "frio", partindo exatamente do aparelho celular LG, sem chip, de IMEI 359995068292760, localizado e apreendido na casa do denunciado,

conforme relatório de fls.169/191. Além disso, os policiais realizaram um mapeamento do caminho percorrido pela vítima (fl.167), através da análise das câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais presentes no trajeto, sendo observado que uma moto HONDA CG 150, cor azul, monitora toda a ação da vítima e direciona os outros dois indivíduos até o momento ideal para realizarem o assalto. Evidenciou-se que o indivíduo que estava conduzindo esta motocicleta era Hermenegildo, em razão das evidências. Primeiro, porque foi encontrada na casa de sua namorada EMILY uma moto de sua propriedade com as mesmas características da utilizada no roubo, além disso a própria Emily confirmou que emprestava eventualmente tal veículo para o namorado, ora denunciado. E mais, restou apurado que o indivíduo no momento do crime trajava uma camiseta listrada igual a que o denunciado trajava no dia dos fatos, situação esta que pode ser observada na imagem colacionada aos autos à fl. 179, a qual mostra claramente Hermenegildo e Emily caminhando próximo ao Banco Bradesco, sendo ainda tal camiseta apreendida na residência do denunciado. No que tange à pena, postulou seu aumento na primeira e terceira fases.

Este Juízo foi comunicado do cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido contra o réu anteriormente (fls. 426/444).

A Defesa ofereceu memorial escrito requerendo a absolvição por fragilidade probatória. Apontou inconsistências em relação à camiseta encontrada, motocicleta utilizada e ligação para a polícia (fls. 445/449).

A defesa postulou a substituição da preventiva por domiciliar, alegando que a filha do réu, com nove meses, tem problemas de saúde, sendo que a prisão do réu implicará em risco para a vida da criança (fls. 451).

É o relatório.

Passo a decidir, à luz do art. 93, IX, da Carta da República.

Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular do processo estão presentes. A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido realizado. Ademais, houve amplo debate entre as partes, com respeito ao devido processo legal e princípio da cooperação.

Razão não assiste ao Ministério Público.

A vítima Rosivaldo disse que no dia saiu por volta do meio dia e meia, para fazer malote. Fez um saque, pegou documentos em escritório de advocacia, sacou R\$20.000,00 no Bradesco. Não viu nenhuma moto e nem ninguém seguindo. Disse que quando saiu do Posto Morel, passou uma moto com dois indivíduos, com roupa azul. Mais adiante foi abordado por eles, sendo que o garupa estava armado e o piloto desceu, pegou malote, seus documentos, mais talão de cheque e documentos. Disse que o réu estava de capacete. Não viu a fisionomia deles. Disse que eram dois morenos, altos e fortes. Disse que foram embora em seguida. Disse que a arma era um revólver. Estavam com calça e camiseta azul, os dois iguais, parecia que estavam uniformizados. Disse que a moto era vermelha. Disse que a moto foi depois apreendida. Disse que a moto era "tipo uma 150 uma CG". Disse que o prejuízo em dinheiro foi de R\$20.000,00, bem como talões de cheque. Não viu outra moto apoiando, tinha apenas uma, que foi a que lhe abordou. Disse que não conhecia o réu Hermenegildo.

O policial civil Marcos Paulo disse que não participou das investigações. Cumpru um mandado de busca em um sítio, sendo que encontraram armas, drogas, dinheiro e caminhonetes. Não sabe se há relação entre tal crime e o crime ora apurado. Não havia ninguém no local. O sítio pertencia a Leonardo, que está foragido. Ao que

sabe, Hermenegildo fazia parte da quadrilha, com reuniões nesse sítio.

A informante Emily Carli, companheira, do réu, disse que o número de celular utilizado para uma chamada não lhe pertencia e nem usou nenhum aparelho para ligar para a polícia. Disse que na época tinha uma moto azul Honda, sendo que a utilizava para trabalho. Disse que o réu as vezes usava a moto, mas era somente de vez em quando. Não se submeteu a nenhuma perícia de voz. Disse que não fez nenhuma ligação. Disse que tem uma filha com o réu, com diversas má formações. Disse que o réu faz bico para auxiliá-la. Relaciona-se com o réu há 12 anos. Disse que ele não se envolveu com crimes e que sempre trabalhou. Disse que ele é engenheiro mecatrônico. Não sabe dizer onde o réu está, não sabe por que ele não veio à audiência. Disse que se formou na Unip.

A testemunha Brizano Aparecido da Silva, policial, disse que no dia 02.03.2018 chegou ao seu conhecimento e da unidade policial que havia acabado de ocorrer roubo de matole da empresa vítima. Reuniram-se e deram início às investigações. Chegaram no local antes da polícia militar. Os milicianos informaram que estavam atendendo outra ocorrência do lado oposto da cidade, no local As 3 quedas. Em busca de imagens de câmeras de segurança, viram movimentação suspeita em moto CG 150 de cor azul. Essa motocicleta parou do lado oposto a moto da vítima, por uns 20 segundos. Posteriormente, veio outra moto, uma Faizer vermelha. Josivaldo sai com malote e a moto vermelha sai seguindo ele. Após ele descer depois de ter parado no Posto Morel, as pessoas na moto vermelha o abordaram. Salientou que o chamado via COPOM foi identificado, através do numero de linha, sendo que os dados cadastrais foram quebrados, estando cadastrado em nome de Iara de Jesus. Somente foi feita uma única ligação. Disse que fizeram cadastro frio em nome dela. Disse que o réu, apelido de Juninho, já era investigado e conhecido da polícia. Descobriu que a namorada do réu tinha moto com as mesmas características. Ele também se apresentou em redes sociais com camiseta semelhante àquela que o roubador usava. Cumpriram buscas em Porto Ferreira, mas lá nada encontraram. E no endereço do réu nesta cidade. Disse que posteriormente encontraram a moto na posse de uma pessoa menor de idade. Na residência do réu foi encontrado aparelho celular, com mesmo IMEI da linha que utilizaram para a ligação para a Polícia Militar. Disse que o réu era conhecido por organizar empreitadas criminosas e roubos. O réu trouxe os roubadores para realizarem o crime. Entrevistaram pessoas da empresa e analisaram imagens da ZPP, mas não conseguiram fazer ligação com algum informante. Disse que a análise das imagens permitiam chegar ao réu, assim como a camiseta listrada e a motocicleta. Já viu o réu conversando com a vítima. Disse que o roubo contra o Bradesco foi em 2017. Com relação às duas motos, entendeu que a movimentação delas foi suspeita. Entendeu que a moto azul era conduzida por Hermenegildo. Rosivaldo parou e Hermenegildo conduzindo a moto azul para do lado oposto. Em seguida, vem uma moto vermelha para realizar o roubo, com uma Faizer vermelha. Disse que o roubo foi anunciado por aquele que estava na moto vermelha, disse que o réu exerceu a função de vigilante. Pelo que apurou, o réu agiu como autor intelectual do crime e "olheiro".

Dailson Gonçalves, comerciante, ouvido como informante, disse que conhece o réu há 17 anos. Sabe do crime apurado. Disse que o réu nada comentou acerca dos fatos. Disse que não conhece prática delitiva do réu, que trabalha, fazendo entrega de lanche e pizza. Disse que atualmente não tem noção de onde ele se encontra, porque se afastaram após a pandemia. As vezes conversam sobre a filha do réu. Acredita que pelo que sabe ele não praticou o roubo. Disse que tem bastante amizade com a mãe do réu, sendo que conheceu o pai quando ele tinha um carrinho de lanches. Disse que o pai do réu já foi preso, mas não sabe o motivo. Disse que o réu é técnico em alguma coisa, mas não sabe no que precisamente.

Luiz Henrique, auxiliar de escritório, ouvido como informante, disse que é amigo do réu há mais de 5 anos. Sabe que o réu é engenheiro, tem casas e chácara de aluguel, além de trabalhar na pizzaria da tia, ajudando nas entregas de pizza. Disse que ele

é casado e tem filha. A filha tem mais ou menos um ano. Não costuma conversar com o réu, mas as vezes se falam por mensagens. Desconhece o roubo de malote, ora apurado. O réu não comentou sobre a denúncia, apenas comentou que estava com problema. Disse que o réu é tranquilo e todos gostam dele, sendo ele conhecido na cidade.

A prova oral não conseguiu comprovar que o réu participou da ação criminosa. Aliás, a vítima disse que não viu outra moto, mas apenas aquela conduzida pelos roubadores.

Analisando a prova material, verifica-se que foi feita uma ligação telefônica para a polícia, comunicando falsamente a prática de crime em lado oposto ao roubo apurado nestes autos, sendo que tal ligação foi feita pelo celular do réu, com número cadastrado em nome de terceiro. Ao par disso, encontrou-se na casa do réu camiseta listrada semelhante àquela utilizada pelo condutor de uma motocicleta azul, sendo que entendeu a polícia que o condutor de referida motocicleta estaria no apoio daqueles que efetivamente praticaram a conduta delituosa. Constatou-se, outrossim, que a namorada do réu tinha uma motocicleta azul.

Tem-se, portanto, apenas indícios de que o réu teria praticado o crime. Aliás, é provável que seja o réu o autor do delito, seja em razão da função de olheiro, seja em razão da função de autor intelectual. Contudo, as provas são frágeis para amparar uma condenação pelo crime de roubo.

Não há, assim, prova que permita, acima de qualquer dúvida razoável, afirmar que o réu praticou o crime de roubo majorado. Imprescindível invocar o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo da imputação.

Passo ao dispositivo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para absolver Hermenegildo Pessoa Nobre Junior da imputação do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP.

Expeça-se alvará de soltura com urgência, clausulado.

Em caso de interposição de recurso voluntário, fica este recebido no efeito suspensivo (art. 597 do CPP). Estando o recurso desacompanhado das razões de apelação, intime-se o recorrente-apelante para apresentá-las no prazo de 8 dias. Caso o recurso interposto já esteja acompanhado das respectivas razões, intime-se a parte contrária para oferecimento das contrarrazões. Expeça-se certidão de honorários, caso o réu seja defendido por Advogado(a) dativo(a). Anote-se no sistema a prescrição em concreto. Por fim, apresentadas as contrarrazões, subam os autos ao Eg. TJSP, com nossas homenagens. Façam-se as anotações necessárias no sistema.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

Santa Rita do Passa Quatro, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA